



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000282/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excm. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y la Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el tribunal de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del R.J.N., a fin de tratar el expediente caratulado: **"FERNÁNDEZ, PEDRO ROBERTO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000282/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora a fs. 51 y por la demandada a fs. 54, contra la sentencia de fs. 46/50 vta.

Los recursos se conceden a fs. 55. La Cámara Federal de la Seguridad Social, ordena la remisión de la presente causa a fs. 58, a fs. 63 el Fiscal General ante Cámara contesta la vista oportunamente corrida. Expresa agravios la actora a fs. 65/69 vta., y la ANSES a fs. 71/73, y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 82 vta.

II- a) Que la actora señala que el a quo no hace ninguna referencia a la redeterminación del haber inicial conforme el planteo de inconstitucionalidad del art. 49 de



la ley 18037 deducido, cuestiona el AMPO como criterio de movilidad, solicita la aplicación de la doctrina fijada por la CFSS en las causas "Sirombra", "Ortino" o "Gonzalez Elsa Lucinda" hasta el 31/12/2001 y, a partir de esa fecha, conforme el fallo "Badaro" de la CSJN, que debe prolongarse más allá del 31/12/2006. Apela la distribución de costas efectuada y la tasa de interés aplicada. Hace reserva del caso federal.

b) Que agravia a la demandada la falta de aplicación de la ley 26417, la aplicación de la tasa de interés activa y el reajuste ordenado conforme el precedente "Elliff" de la CSJN y el ISBIC. Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, beneficiario de una jubilación nacional conforme el régimen instituido por la ley 18037, ocurre a la jurisdicción y promueve demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El a quo hizo lugar a la pretensión deducida, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas, y dispuso la movilidad de los haberes de la actora hasta el 31/03/1995 conforme las variaciones registradas por el índice general de las remuneraciones (doctrina de la CSJN en los autos "Sanchez") y desde esa fecha conforme la evolución del Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO).

Contra dicha decisión se alzan las apelantes.

IV- Que, tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ acción de amparo" en fecha 06/05/2014 y en la Acordada 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000282/2009/CA1

V- a) Que, en primer lugar, corresponde rechazar el agravio de la demandada relativo a la inaplicabilidad al presente caso del precedente "Elliff" y del "ISBIC" toda vez que ello no ha sido tratado por el a-quo.

b) Que los demás agravios expresados por las partes encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos "SCIUTTO, MARÍA ANGÉLICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015, a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.

Consecuentemente, se hace lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, se admite parcialmente el de la actora, y en su mérito, se revoca parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de las apelaciones deducidas en autos.

VI- Que las costas de la presente instancia deben ser impuestas por su orden (art. 21 de la ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% y a los de la parte actora en un 28% de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Voto a esta primera cuestión por la negativa.



El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO: _

Que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, admitir parcialmente el de la actora, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de las apelaciones deducidas en autos y con los alcances fijados en la causa "SCIUTTO, MARÍA ANGÉLICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Se regulan los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% y a los de la parte actora en un 28% de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Se tiene presente las reservas del caso federal efectuadas. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000282/2009/CA1

de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante
mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

**HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**



Fecha de firma: 17/05/2017
Alta en sistema: 19/05/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3467738#178659256#20170518114747870



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000282/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 17 de mayo de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la parte demandada, admitir parcialmente el de la actora, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de las apelaciones deducidas en autos y con los alcances fijados en la causa "SCIUTTO, MARÍA ANGÉLICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30% y a los de la parte actora en un 28% de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo a los letrados de las respectivas partes, conforme la proporción de ley y firmes que sean (art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432).

Tener presente las reservas del caso federal efectuadas.



Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la
Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

**HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

Fecha de firma: 17/05/2017

Alta en sistema: 19/05/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#3467738#178659256#20170518114747870